

1501158-76.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS
Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... por ato infracional equiparado a tráfico de drogas e roubo.

Na espécie, a confissão do réu está em harmonia com a demais provas produzidas durante a regular instrução do feito, seguras ao desfecho condenatório.

A testemunha FABIO BALBINO DA SILVA, Policial Militar, relatou que na data dos fatos realizava patrulhamento ostensivo quando foi irradiado pelo COPOM que dois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501158-76.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501158-76.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2231009/2021 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 19833390 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO,

1536/21/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2231009 - 01º D.P. JACAREI, 1536/21/515 - 01º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DA SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1. JOÃO VITOR DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, porque, no dia 24 de agosto 2021, por volta da 19h40min, na Avenida Elmira Martins Moreira, 204 - Altos de Santana, nesta

cidade e comarca, o réu, agindo em ocasião de calamidade pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, portava um revólver de uso permitido, marca Taurus, calibre 32, numeração 258969, municiado com quatro cartuchos intactos do mesmo calibre.

A denúncia foi recebida em 01 de setembro de 2021 (fls. 70).

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 110/111).

Durante a instrução ouviu-se uma testemunha. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação penal, por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu por inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal, substituída nos termos do artigo 44, do Código Penal, estabelecendo-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelos Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/04), Boletim de Ocorrência (22/24), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25), Laudo Pericial da arma de fogo constatando a sua eficácia (fls. 87/93), bem como pelas demais provas carreadas aos autos, suficientes para o decreto condenatório.

A autoria é incontroversa.

O réu JOÃO VITOR DA SILVA DOS SANTOS, interrogado em solo policial, negou o crime, aduzindo que não estava na posse da arma de fogo apreendida. Correu porque ficou assustado. A arma pode ter sido dispensada por um segundo rapaz que não conhece e também correu da polícia. Em nenhum momento admitiu a posse da arma de fogo e também não disse que pretendia roubar dois veículos e que já tinha roubado outros veículos. Em juízo, ao ser interrogado, o réu admitiu o crime, aduzindo que estava andando armado, pois estava sendo ameaçado pelo ex-namorado de sua namorada. Não pretendia praticar qualquer crime de roubo. Atualmente tem 19 anos de idade. Reside em Jacareí com sua genitora e tem dois filhos. Trabalha na cidade de São José dos Campos com armação de ferragens. Quando era adolescente respondeu processo por ato infracional equiparado a tráfico de drogas e roubo.

Na espécie, a confissão do réu está em harmonia com a demais provas produzidas durante a regular instrução do feito, seguras ao desfecho condenatório.

A testemunha FABIO BALBINO DA SILVA, Policial Militar, relatou que na data dos fatos realizava patrulhamento ostensivo quando foi irradiado pelo COPOM que dois indivíduos estavam em atitude suspeita na Av. Elmira Martins Moreira em frente a uma academia chamada Boulevard Fitness, um deles trajando blusa de moletom azul, bermuda e chinelo branco e o segundo trajando blusa de cor clara e com um capacete branco na mão. Rumaram ao local e se depararam com um dos suspeitos descritos, especificamente aquele que trajava blusa de moletom azul e bermuda. No instante em que parou a viatura para realizar a abordagem o suspeito saiu correndo em direção a uma viela próxima e, durante a fuga, presenciou o momento em que ele jogou um revólver no chão. Conseguiu deter o suspeito na rua logo abaixo (Rua Atenas Paulista) em frente numeral 198, onde o abordado foi identificado como sendo o réu

João Vitor da Silva dos Santos. Indagado informalmente o acusado admitiu a propriedade da arma de fogo dispensada por ele (revólver, cal. 32 marca Taurus, municada com quatro cartuchos intactos e contendo número de identificação 258969). O réu também admitiu que estava em companhia de um segundo indivíduo, cujos dados qualificativos não foram informados (aquele que portava um capacete branco), e que ambos pretendiam roubar um veículo Toyota/Hilux e uma motocicleta Honda/Hornet que estavam estacionados em frente à academia (circunstância confirmada pelos policiais). O réu, que já ostentava passagens por atos infracionais quando adolescente, acabou confidenciando que participou do roubo da moto BMW/S1000 RR, vermelha, placa EDN3I17 (ocorrido em 15/08/2021, RDO nº 701/21 do 1º de JACAREÍ) e do roubo do veículo Fiat/Toro Volcano, vermelho, placas FAB2724 (ocorrido em 13/08/2021, RDO nº 1482567/21 da Delegacia Eletrônica). Em juízo,

No mesmo sentido o depoimento do também Policial Militar, ANTONIO CARLOS SIQUEIRA MARTIN SOBRINHO, que confirmou a apreensão da arma de fogo em poder do réu.

Pois bem.

A prova produzida no curso do processo não deixa nenhuma dúvida no sentido de que o réu, efetivamente, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a arma de fogo descrita na inicial acusatória, a qual se encontrava perfeitamente apta para a realização de disparos, na esteira do laudo pericial de fls. 87/93, e devidamente municada.

Os policiais que atuaram na ocorrência confirmaram a apreensão da arma de fogo em poder do acusado, que tentou sem sucesso dispensar o armamento durante a sua fuga quando da aproximação da viatura policial.

Outrossim, o réu admitiu o crime ao ser interrogado em juízo.

É que basta para o desfecho condenatório.

3. Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal Brasileiro.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, tendo em vista a primariedade do réu, ou seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase deixo de considerar as atenuantes da menoridade e confissão em razão da fixação da pena no patamar mínimo. Não há agravantes.

Na terceira fase não existem causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem consideradas.

Presentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal substituo a pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser estabelecida pelo juízo da execução penal, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e outra de prestação pecuniária, consistente no pagamento da quantia equivalente a um salário mínimo que será destinada às instituições carentes devidamente cadastradas por este juízo.

Para o caso de descumprimento do benefício, tendo em vista a primariedade técnica do acusado e o período de prisão cautelar, fixo o regime inicial aberto.

4. Posto isso e pelo que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOÃO VITOR DA SILVA DOS SANTOS a cumprir pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída na forma do artigo 44, do Código Penal, nos termos acima expostos, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor

unitário mínimo previsto no Código Penal, por infração ao art. 14, caput, da Lei 10826/2003.

Encaminhe-se a arma de fogo apreendida para destruição.

Considerando a pena acima cominada e o benefício concedido revogo a prisão cautelar do acusado e determino a expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor. Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se o necessário para início da fase executória.

Jacarei, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA